



Nr. 739 Ministerbesprechung vom 6. Mai 1932, 16.30 Uhr

R 43 I/1456, S. 71–78

Anwesend: Brüning, Dietrich, Stegerwald, Joël, Groener, Treviranus, Schiele, Schlange; StS v. Bülow, Zweigert, Sautter, Trendelenburg, Pünder, Meissner, Weismann, Geib; MinDir. Zechlin, Zarden, Schwerin v. Krosigk, Sitzler, Weigert; MinR Feßler, Jacobsen; Referent Pohl; Protokoll: MinR Vogels (P. 4–6); RegR Krebs (P. 1–3).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über die Ausdehnung der Osthilfemaßnahmen auf die östlichen Gebiete Bayerns.
2. Amnestiefrage.
3. Gewährung verlorener Zuschüsse an Konsumgenossenschaften.
4. Entwurf einer Verordnung über steuerliche Erleichterungen auf dem Gebiet der Vermögenssteuer, Grunderwerbssteuer und Erbschaftssteuer.
5. Generalaussprache über die weiteren Kabinettsarbeiten.
6. Siedlung.

1. Entwurf einer Verordnung über die Ausdehnung der Osthilfemaßnahmen auf die östlichen Gebiete Bayerns.

Reichsminister Schlange trug vor, daß die zur Verhandlung stehende Kabinettsvorlage wegen Ausdehnung der Osthilfemaßnahmen auf die östlichen Gebiete Bayerns [...] die gleiche Vorlage sei ¹, mit der das Kabinett sich im April bereits befaßt habe, und über die die Entscheidung bis nach der Reichspräsidentenwahl ausgesetzt worden sei ². Von bayerischer Seite sei er wegen der Angelegenheit dauernd weiter gedrängt worden, so daß von dieser Seite fast täglich Vorstellungen erhoben worden seien ³. Es sei daher dringend wünschenswert, daß das Kabinett der Vorlage jetzt zustimme.

¹ Der VoEntw. mit Schreiben Schlanges vom 27.4.32 in R 43 I/1812, Bl. 353–357.

² Vgl. Dok. Nr. 699, P. 6.

³ Der Bayer. MinPräs. hatte dem RK am 4.4.32 geschrieben, die RReg. möge nach dem zweiten Wahlgang der RPräs.-Wahl am 10.4.32 mit der Erlaß der Vo. nicht mehr warten. Held hatte wegen des überwiegenden bayerischen Kleinbesitzes im bayerischen Ostgebiet darum gebeten, den § 2 des VoEntw. (siehe Dok. Nr. 699, Anm. 19) fallen zu lassen (R 43 I/1812, Bl. 322). Der Bayer. MinDir. Sperr verhandelte am 7. und 8.4.32 mit der Rkai über die Inkraftsetzung der Vo. und wies auf den Zusammenhang mit der bayer. LT-Wahl am 24.4.32 hin: „Von radikaler Seite werde die ungeklärte Situation ausgenutzt und Unzufriedenheit verbreitet

Der *Reichskanzler* wies auf die starken Bedenken hin, die gegen die Durchführung der Vorschläge vorlägen, und die bei der letzten Kabinettsberatung erörtert worden seien. Er erklärte seinerseits, diese Bedenken auch jetzt noch nicht aufgegeben zu haben.

Reichsminister Schlange erklärte, „die Sicherungsverordnung solle in die vorgeschlagene Notverordnung für Bayern nicht übernommen werden, sondern nur die Entschuldungsordnung“⁴. Eine Ausdehnung der Entschuldungsordnung sei nicht zu vermeiden. Die bayerischen Stellen hielten eine Barentschädigung nach Maßgabe der verfügbaren Mittel nicht für ausreichend. Deswegen sei man gezwungen, auch unter Verwendung von Ablösungsscheinen umzuschulden. Um dabei praktische Erfolge zu haben, müsse auch der Zwangsakkord, wenigstens als Druckmittel, verwendet werden. Die Bayerische Staatsregierung sei mit seinem Vorschlage in vollem Umfange einverstanden.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, seine früheren Einwendungen gegen die Vorlage aufrechtzuerhalten. Wenn, entsprechend dem Vorschlage des Reichskommissars für die Osthilfe, die Osthilfe auf Bayern ausgedehnt werde, so halte er es für schwierig und vielleicht unmöglich, ein weiteres Vordringen der Ausnahmeverfahren, vielleicht bis zum Westen Deutschlands, aufzuhalten⁵. Die Vorlage beschränke die Anwendung der fraglichen Maßnahmen nicht etwa auf das eigentliche Grenzgebiet, sondern sehe ein verhältnismäßig sehr umfangreiches Gebiet vor, das von der Grenze weit in das innere Bayern hineinreiche.

Nach weiterer Aussprache wurde vorgesehen, daß aus politischen Gründen die Verordnung erst nach den bevorstehenden Reichstagsverhandlungen⁶, etwa unmittelbar vor Pfingsten erlassen werden solle⁷.

2. Amnestiefrage.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß von nationalsozialistischer Seite in der Sitzung des Ältestenrats des Reichstags vom 26. April der Vertreter der Reichsregierung gefragt worden sei, ob die Reichsregierung aus Anlaß der Wiederwahl des Herrn Reichspräsidenten den Erlaß einer Amnestie beabsichtige. Die Nationalsozialisten hätten einen Initiativgesetzentwurf angekündigt für den Fall, daß die Reichsregierung eine Amnestie nicht erlassen werde⁸. Über den Inhalt dieses Entwurfs sei bisher noch nichts bekannt. Die Kommunisten bereiteten ebenfalls einen Initiativgesetzentwurf wegen einer Amnestie vor⁹. Nach dem, was darüber bisher verlautet sei, sei das Verlangen der Kommunisten sehr weitgehend. Die Forderungen richteten sich ausdrücklich gegen

mit der Behauptung, daß Bayern Reichsmittel für die landwirtschaftliche Entschuldung abgelehnt worden seien“ (Vermerk von RegR Krebs mit Antwortentw. des StSRkei an den Bayer. MinPräs. vom 15.4.32, R 43 I/1812, Bl. 323–325, Zitat Bl. 324). Am 26.4.32 hatte Held geantwortet: „Sie werden verstehen, daß ich über den Inhalt wenig erfreut gewesen bin. Nach jahrelangen Verhandlungen war es aufgrund der gegebenen Zusicherungen zu einer Einigung gekommen, die zu fertigen Entwürfen über die endliche Ausdehnung der Osthilfe auf das bayerische Ostgebiet geführt hat. Nun werden neuerdings Verhandlungen mit dem Herrn Reichskommissar für die Osthilfe vorgeschlagen. Damit sind die Dinge eigentlich auf den Punkt zurückgekehrt, von dem sie ausgegangen sind. [...] Von der dringenden sachlichen Notwendigkeit ausreichender Maßnahmen zur Entschuldung der Landwirtschaft im bayerischen Grenzgebiet abgesehen, hätte es Bayern und seine Ostmark wirklich auch sonst nicht verdient, so lange auf die versprochene Hilfe warten zu müssen. Ich darf deshalb meine dringende Bitte wiederholen, die Angelegenheit endlich zum befriedigenden Abschluß zu bringen“ (R 43 I/1812, Bl. 358).

⁴ Dazu die handschriftliche Randbemerkung von RegR Krebs vom 11.5.32: „Die nebenstehende Erklärung entspricht nicht dem vorgelegten Verordnungs-Entwurf. Nach dessen § 2 sollen die Bestimmungen der §§ 18, 19, 21 und 26 der Sicherungsverordnung vom 17.11.1931 Anwendung finden (§ 18 ist dabei die am stärksten umstrittene Bestimmung)“: R 43 I/1455, S. 73. § 18 der NotVo. vom 17.11.31 machte den Entschuldungsplan von der Zustimmung der Landstelle abhängig (RGBl. 1931 I, S. 675, hier S. 677).

⁵ Vgl. auch Dok. Nr. 699, Anm. 22.

⁶ 61.–64. Sitzung des RT in der V. Wahlperiode vom 9.–12.5.32.

⁷ Die NotVo. über die Ausdehnung der Osthilfemaßnahmen auf die östlichen Gebiete Bayerns wurde von der RReg. v. Papen am 16.7.32 erlassen (RGBl. I, S. 357).

⁸ Antrag der NSDAP-Fraktion vom 9.5.32 für einen GesEntw. über Straffreiheit, RT-Bd. 453, Drucks. Nr. 1502.

⁹ Antrag der KPD-Fraktion vom 4.5.32 für einen GesEntw. über die Gewährung von Straffreiheit, RT-Bd. 453, Drucks. Nr. 1469.

die Auswirkungen der Notverordnungen und würde diese in weitem Umfange wirkungslos machen¹⁰.

Das Reichsjustizministerium habe die Frage einer Amnestie einer eingehenden Prüfung unterzogen. Aufgrund des Ergebnisses schlage er vor, daß das Kabinett beschließen möge, dem Reichstag keinen Amnestieentwurf vorzulegen.

Für diesen Standpunkt spreche eine ganze Reihe von Gründen. Seit dem Zusammenbruch sei in Deutschland eine Überzahl von Amnestien bereits erlassen worden, die zum Teil sogar auf Diktat des Auslands erfolgt seien. Die Amnestie im Jahre 1925 sei nicht lediglich aus Anlaß der damaligen Reichspräsidentenwahl gewährt worden¹¹. Sie habe einen weiteren Anlaß gehabt in der Deutschland aufgezwungenen Amnestierung der Separatisten¹². Es sei zudem nicht angängig, bei regelmäßig wiederkehrenden Ereignissen, wie der Wahl des Reichspräsidenten, eine Amnestie zu erlassen. Das würde dazu führen, daß Amnestien automatisch regelmäßig wiederkehren würden. Dadurch würden jedoch die Aufgaben der Strafrechtspflege sehr erschwert werden.

Im jetzigen Augenblick würde eine Amnestie auch dem Sinn der Notverordnungen, namentlich den verschärften Bestimmungen über den Ehrenschutz¹³ widersprechen.

Auch der Herr Reichspräsident habe sich dahin geäußert, daß er keinen Anlaß sehe, eine Amnestie zu erlassen, die turnusmäßig wiederkehren würde.

Staatssekretär Dr. Meissner teilte mit, der Herr Reichspräsident habe zu dieser Frage erklärt, sie interessiere ihn überhaupt nicht.

Der *Reichskanzler* warf die Frage auf, welchen Erfolg die angekündigten Initiativanträge haben könnten und ob die Reichsregierung gegebenenfalls dadurch in Ungelegenheiten kommen könne.

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte die Ansicht, daß die Initiativanträge voraussichtlich mit wechselnden Mehrheiten abgelehnt werden würden. Wenn einer der Anträge durchgehen sollte, würde das für die Regierung nicht als Niederlage zu gelten brauchen, da die Regierung es lediglich ablehne, die Initiative zu übernehmen. Man möge deswegen den Initiativanträgen freien Lauf lassen¹⁴.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich dem Standpunkt des Reichsministers der Justiz in vollem Umfange an.

Das *Kabinett* beschloß, von der Vorlage eines Amnestiegesetzentwurfs an den Reichstag aus Anlaß der Wiederwahl des Herrn Reichspräsidenten abzusehen.

3. Gewährung verlorener Zuschüsse an Konsumgenossenschaften.

Die Beratung der Kabinettsvorlage des Reichswirtschaftsministeriums – [...] – wurde auf spätere Zeit vertagt¹⁵.

¹⁰ Der GesEntw. amnestierte u. a. alle strafbaren Handlungen gegen die aufgrund des Artikels 48 RV begangenen Straftaten (§ 1 P. 4 der Drucks. Nr. 1469 vom 4.5.1932 in RT-Bd. 453).

¹¹ Vgl. diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 11, Dok. Nr. 15, Dok. Nr. 80, P. 1, Dok. Nr. 84, Dok. Nr. 97, P. 1, Dok. Nr. 100, Dok. Nr. 103, P. 1, Dok. Nr. 104, P. 1, Dok. Nr. 115, P. 1, Dok. Nr. 119, P. 1, Dok. Nr. 121, P. 8, Dok. Nr. 143, Dok. Nr. 144 d).

¹² Vgl. diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 223, Dok. Nr. 237, Dok. Nr. 251, Dok. Nr. 277, P. 5, Dok. Nr. 333, P. 4, Dok. Nr. 345.

¹³ Vgl. Dok. Nr. 587 und Dok. Nr. 590.

¹⁴ Der RT hat die Anträge der KPD und NSDAP in der 5. Legislaturperiode nicht mehr behandelt.

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 699, P. 7 und Dok. Nr. 701, Anm. 4; siehe auch Dok. Nr. 761, P. 4.

4. Entwurf einer Verordnung über steuerliche Erleichterungen auf dem Gebiet der Vermögenssteuer, Grunderwerbssteuer und Erbschaftssteuer.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den wesentlichen Inhalt des den Reichsministern zugegangenen Entwurfs einer Verordnung über steuerliche Erleichterungen auf dem Gebiet der Vermögenssteuer, Grunderwerbssteuer und Erbschaftssteuer vor. (Vorlage vom 28. April [...])¹⁶.

Das *Kabinett* erklärte sich mit dem Entwurf grundsätzlich einverstanden. Die Weiterleitung an den Herrn Reichspräsidenten und die Veröffentlichung soll jedoch erst nach dem Abschluß der bevorstehenden Reichstagstagung erfolgen¹⁷. Schon jetzt soll dagegen durch die Presse Folgendes bekanntgegeben werden¹⁸:

„Anpassung der Vermögenssteuer an die seit dem 1. Januar 1931 eingetretenen Wertrückgänge. Berlin, 6. Mai. Für die Vermögenssteuer 1932 wäre an sich noch die Veranlagung nach dem Stand vom 1. Januar 1931 maßgebend. Mit Rücksicht auf die seit dem Stichtag eingetretenen Wertänderungen ist bereits in der Verordnung des Reichspräsidenten vom 8. Dezember 1931 der Reichsminister der Finanzen ermächtigt worden, auf dem Gebiet der Einheitsbewertung und der Vermögenssteuer Maßnahmen zu treffen, durch die den seit dem Hauptfeststellungszeitpunkt eingetretenen Senkungen der Vermögenswerte mit steuerlicher Wirkung vom 1. April 1932 an Rechnung getragen wird. Eine entsprechende Maßnahme wird auf dem Gebiet der Erbschaftssteuer und der Grunderwerbssteuer getroffen werden. Die diesbezügliche Verordnung wird in den nächsten Tagen ergehen. Damit diese Maßnahmen bereits für die Mairate der Vermögenssteuer wirksam werden können, wird der Fälligkeitstermin vom 15. Mai auf den 20. Mai verschoben.“

5. Generalaussprache über die weiteren Kabinettsarbeiten.

Es fand eine allgemeine Aussprache über die technische Vorbereitung von Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten statt, die in Angriff genommen werden können, sobald die Geldfrage geklärt sein sollte. Erörtert wurden die Frage der Hausreparaturen, der Meliorationen, des Straßenbaues, der vorstädtischen Kleinsiedlung. Beschlüsse wurden nicht gefaßt. Die Beratungen sollen am 7. Mai fortgesetzt werden¹⁹.

6. Siedlung.

Die Beratung der Kabinettsvorlage wurde auf den 7. Mai vertagt²⁰.

¹⁶ Die Vorlage des RFM vom 28.4.32 trug der Ermächtigung im Vierten Teil, Kapitel II der Vierten NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31 (RGBl. I, S. 699, hier S. 715) Rechnung: vgl. Dok. Nr. 594, P. 4. Die NotVo. sollte nach dem Willen des RFM noch vor dem nächsten Vermögenssteuertermin am 15.5.32 inkrafttreten (R 43 I/2408, Bl. 40–43).

¹⁷ NotVo. vom 12.5.32, RGBl. I, S. 192.

¹⁸ Veröffentlicht durch WTB Nr. 967 vom 7.5.32 (R 43 I/2408, Bl. 49).

¹⁹ Vgl. Dok. Nr. 740.

²⁰ Vgl. Dok. Nr. 741, Dok. Nr. 749 und Dok. Nr. 759, P. 1 d).

Zitierhinweis

Nr. 739 Ministerbesprechung vom 6. Mai 1932, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2495–2499 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D739>